P U T U S A N

Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I	*Nama lengkap*	*: Saufani als Fan als Ofan Bin Joni Jarkoni;*
	Tempat lahir	*: Martapura;*
	Umur/tanggal lahir	*: 37 Tahun / 19 September 1983;*
	Jenis Kelamin	*: Laki-laki;*
	Kebangsaan	*: Indonesia;*
	Tempat tinggal	*: Antasan Senor Ilir Rt. 005 Rw. 003 No. 14 Kelurahan Antasan Senor Ilir Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar;*
	Agama	*: Islam;*
	Pekerjaan	*: Swasta;*
II	*Nama lengkap*	*: Zulkifli Wildani als Wildan Bin H. Muhammad Idris Adan;*
	Tempat lahir	*: Martapura;*
	Umur/tanggal lahir	*: 42 Tahun / 22 Maret 1979;*
	Jenis Kelamin	*: Laki-laki;*
	Kebangsaan	*: Indonesia;*
	Tempat tinggal	*: Dalam Pagar Ulu Rt. 02 Kelurahan Dalam Pagar Ulu Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar dan Jalan Tanjung Rema Darat Gang Sampurna I No. 74 Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;*
	Agama	*: Islam;*
	Pekerjaan	*: Swasta;*

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. *Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;*
2. *Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. *Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;*
4. *Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;*
5. *Penuntut sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;*
6. *Hakim PN sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;*
7. *Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;*

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Advokat - Penasihat Hukum, berkantor dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) Kota Banjarmasin*, berdasarkan Penunjukan Mejelis Hakim dengan Penetapan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN.Bjm. tanggal 02 Juni 2021 ;*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- *Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;*
- *Penetapan Majelis Hakim 382/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;*
- *Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;*

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. SAUFANI Als FAN Als OFAN Bin JONI JARKONI dan terdakwa 2. ZULKIFLI WILDANI Als WILDAN Bin H. MUHAMMAD IDRIS ADAN bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SAUFANI Als FAN Als OFAN Bin JONI JARKONI dan terdakwa 2. ZULKIFLI WILDANI Als WILDAN Bin H. MUHAMMAD IDRIS ADAN dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11.318, 14 gram (berat bersih 11.138, 14 gram)
- 20 (dua puluh) lembar plastik warna hitam
- 10 (sepuluh) lembar plastik Chinese Tes merk Cing Shan warna hijau
- 1 (satu) buah tas motif kotak-kotak warna coklat
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0878-3061-1730
- 1 (satu) buah HP merk J 5 warna putih dengna nomor simcard 0812-5488-8528

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk Honda City SKB Nomor Polisi DA 1780 TBF warna abu-abu muda Metalik
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda City SKB Nomor Polisi DA 1780 TBF warna abu-abu muda Metalik
- 1 (satu) buah Buku BPKB mobil merk Honda City SKB Nomor Polisi DA 1780 TBF warna abu-abu muda Metalik

Dirampas untuk Negara

4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa mereka terdakwa 1. SAUFANI Als FAN Als OFAN Bin JONI JARKONI dan terdakwa 2. ZULKIFLI WILDANI Als WILDAN Bin H. MUHAMMAD IDRIS ADAN bersama-sama Sdr. RICO (belum tertangkap) pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di parkiran Duta Mall Lantai I Duta Mall yang beralamat di Jalan A Yani No. 98 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalm daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- *Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita ketika terdakwa 1. SAUFANI Als FAN Als OFAN Bin JONI JARKONI sedang berada dirumahnya di Antasan Senor Ilir Rt. 005 Rw. 003 No. 14 Kelurahan Antasan Senor Ilir Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar, kemudian dihubungi oleh Sdr. RICO (belum tertangkap) dengan maksud untuk menawarkan pekerjaan untuk mengambil sabu-sabu di Banjarmasin dan waktu itu Sdr. RICO mengatakan kepada terdakwa 1. SAUFANI Als FAN Als OFAN Bin JONI JARKONI bahwa Sdr. RICO juga memerlukan sopir atau pengemudi mobil karena Sdr. RICO tidak bisa mengemudikan mobil dan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa 1. SAUFANI Als FAN Als OFAN Bin JONI JARKONI mendatangi kerumah terdakwa 2. ZULKIFLI WILDANI Als WILDAN Bin H. MUHAMMAD IDRIS ADAN di Jalan Tanjung Rema Darat Gang Sampurna I No. 74 Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, yang mana waktu itu terdakwa 1. SAUFANI Als FAN Als OFAN Bin JONI JARKONI mengajak terdakwa 2. ZULKIFLI WILDANI Als WILDAN Bin H. MUHAMMAD IDRIS ADAN untuk sama-sama mengambil sabu-sabu di Banjarmasin dan waktu itu terdakwa 2. ZULKIFLI WILDANI Als WILDAN Bin H. MUHAMMAD IDRIS ADAN menyetujuinya dan saat itu mereka terdakwa sebelumnya sama-sama menggunakan atau mengkonsumsi dirumah terdakwa 2. ZULKIFLI WILDANI Als WILDAN Bin H. MUHAMMAD IDRIS ADAN.*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- *Bahwa setelah itu mereka terdakwa sama-sama berangkat ke Banjarmasin dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 18.00 Wita mereka terdakwa sampai di Banjarmasin tepatnya didepan Halte Bis Jalan A. Yani Km.2 Banjarmasin dan setelah itu terdakwa 1. SAUFANI Als FAN Als OFAN Bin JONI JARKONI dihubungi oleh Sdr. RICO dengan maksud menyuruh terdakwa 1. SAUFANI Als FAN Als OFAN Bin JONI JARKONI untuk mengambil kunci mobil didalam pot bunga dihalaman Kantor BCA di Jalan A. Yani Km. 2 Banjarmasin dan setelah itu mereka terdakwa mendatangi ketempat dimaksud dan sesampai ditempat tersebut waktu itu yang mengambil kunci adalah terdakwa 1. SAUFANI Als FAN Als OFAN Bin JONI JARKONI sedangkan terdakwa 2. ZULKIFLI WILDANI Als WILDAN Bin H. MUHAMMAD IDRIS ADAN masih menunggu diatas sepeda motor dan setelah mereka terdakwa mendapatkan kunci mobil tersebut kemudian mendatangi mobil yang didalamnya berisi sabu-sabu tersebut yang parkir di parkiran Duta Mall Lantai I Duta Mall yang beralamat di Jalan A Yani No. 98 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.*
- *Bahwa waktu itu mereka terdakwa memarkir sepeda motornya di Parkiran Rumah Sakit Ulin selanjuttnya mereka terdakwa berjalan kaki menuju parkiran Duta Mall dan waktu itu mereka terdakwa menemukan 1 (satu) unit mobil Honda City warna abu-abu dengan nomor polisi DA 1780 TBF sebagaimana yang diarahkan oleh Sdr. RICO tersebut dan pada saat mereka terdakwa berada didalam mobil kemudian mencari karcis parkir yang berada didashbord mobil dengan maksud untuk membawa mobil tersebut keluar dari parkirakan Duta Mall namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantarnya saksi M. SANDY FATURRAHMAN dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa adanya pengiriman narkotika jenis sabu-sabu yang diangkut dalam sebuah mobil yang terparkir di Parkiran Duta Mall Banjarmasin dan waktu itu petugas melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa serta menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11.318, 14 gram (berat bersih 11.138, 14 gram) yang terletak didalam bagasi bagian belakang mobil, selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan mereka terdakwa tidak memilikinya selanjutnya*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- *Adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 00636/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.*
- *Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.*

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa mereka terdakwa 1. SAUFANI Als FAN Als OFAN Bin JONI JARKONI dan terdakwa 2. ZULKIFLI WILDANI Als WILDAN Bin H. MUHAMMAD IDRIS ADAN bersama-sama Sdr. RICO (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di parkiran Duta Mall Lantai I Duta Mall yang beralamat di Jalan A Yani No. 98 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalm daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- *Bermula petugas kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi M. SANDY FATURRAHMAN dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa adanya pengiriman narkotika jenis sabu-sabu yang diangkut dalam sebuah mobil yang terparkir di Parkiran Duta Mall Banjarmasin dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita mendatangi ke*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

parkiran Duta Mall Lantai I Duta Mall yang beralamat di Jalan A Yani No. 98 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan setelah petugas berada diparkiaran Duta malal waktu itu petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. SAUFANI Als FAN Als OFAN Bin JONI JARKONI dan terdakwa 2. ZULKIFLI WILDANI Als WILDAN Bin H. MUHAMMAD IDRIS ADAN serta menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11.318, 14 gram (berat bersih 11.138, 14 gram) yang terletak didalam bagasi bagian belakang mobil Honda City warna abu-abu dengan nomor polisi DA 1780 TBF, selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan mereka terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- *Adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 00636/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.*
- *Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.*

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. *M. Sandy Faturrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*
   - *Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi dan rekan saksi dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari* Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di parkiran Duta Mall Lantai I Duta Mall yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beralamat di Jalan A Yani No. 98 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, *karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu.*

- *Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan* bahwa adanya pengiriman narkotika jenis sabu-sabu yang diangkut dalam sebuah mobil yang terparkir di Parkiran Duta Mall Banjarmasin, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita mendatangi ke parkiran Duta Mall Lantai I Duta Mall yang beralamat di Jalan A Yani No. 98 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan setelah saksi dan rekan berada diparkiaran Duta malal waktu itu saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11.318, 14 gram (berat bersih 11.138, 14 gram) yang terletak didalam bagasi bagian belakang mobil Honda City warna abu-abu dengan nomor polisi DA 1780 TBF, *kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.*
- *Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa, mereka hanya diperintahkan oleh sdr. Rico untuk mengambil paket sabu di tempat tersebut ;*
- *Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa. yang memiliki paket sabu di* parkiran Duta Mall Lantai I Duta Mall *tersebut adalah sdr. Rico.*
- *Bahwa para terdakawa sebelumnya tidak mengetahui berapa jumlah sabu-sabu yang akan diambil oleh para terdakwa tersebut.*
- *Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut.*
- *Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.*

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. *Fachrusy Syakirin., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

- *Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi dan rekan saksi dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari* Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di parkiran Duta Mall Lantai I Duta Mall yang beralamat di Jalan A Yani No. 98 Kelurahan Melayu Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, *karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu.*

- *Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan* bahwa adanya pengiriman narkotika jenis sabu-sabu yang diangkut dalam sebuah mobil yang terparkir di Parkiran Duta Mall Banjarmasin, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita mendatangi ke parkiran Duta Mall Lantai I Duta Mall yang beralamat di Jalan A Yani No. 98 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan setelah saksi dan rekan berada diparkiaran Duta malal waktu itu saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11.318, 14 gram (berat bersih 11.138, 14 gram) yang terletak didalam bagasi bagian belakang mobil Honda City warna abu-abu dengan nomor polisi DA 1780 TBF, *kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.*
- *Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa, mereka hanya diperintahkan oleh sdr. Rico untuk mengambil paket sabu di tempat tersebut ;*
- *Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa. yang memiliki paket sabu di* parkiran Duta Mall Lantai I Duta Mall *tersebut adalah sdr. Rico.*
- *Bahwa para terdakawa sebelumnya tidak mengetahui berapa jumlah sabu-sabu yang akan diambil oleh para terdakwa tersebut.*
- *Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut.*
- *Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.*

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. *Terdakwa I. Saufani als Fan als Ofan Bin Joni Jarkoni :*

- *Bahwa terdakwa Bersama dengan terdakwa II. telah ditangkap petugas Dit. Resnarkoba Polda Kalsel karena tertangkap mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu pada hari* Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di parkiran Duta Mall Lantai I Duta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mall yang beralamat di Jalan A Yani No. 98 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

- *Bahwa barang bukti sabu-sabu yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu sebanyak* 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11.318, 14 gram (berat bersih 11.138, 14 gram).

- *Bahwa sebelum kejadian* pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Antasan Senor Ilir Rt. 005 Rw. 003 No. 14 Kelurahan Antasan Senor Ilir Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar, kemudian dihubungi oleh sdr. Rico dengan maksud untuk menawarkan pekerjaan untuk mengambil sabu-sabu di Banjarmasin dan waktu itu sdr. Rico mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. Rico juga memerlukan sopir atau pengemudi mobil karena sdr. Rico tidak bisa mengemudikan mobil dan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa mendatangi rumah terdakwa II. di Jalan Tanjung Rema Darat Gang Sampurna I No. 74 Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, yang mana waktu itu terdakwa mengajak terdakwa II. untuk sama-sama mengambil sabu-sabu di Banjarmasin dan waktu itu terdakwa II. menyetujuinya dan saat itu kami sebelumnya sama-sama menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu dirumah terdakwa II, kemudian kami sama-sama berangkat ke Banjarmasin dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 18.00 Wita kami sampai di Banjarmasin tepatnya didepan Halte Bis Jalan A. Yani Km.2 Banjarmasin dan setelah itu terdakwa dihubungi oleh sdr. Rico dengan maksud menyuruh terdakwa untuk mengambil kunci mobil didalam pot bunga dihalaman Kantor BCA di Jalan A. Yani Km. 2 Banjarmasin dan setelah itu kami mendatangi ketempat dimaksud dan sesampai ditempat tersebut terdakwa yang mengambil kunci tersebut sedangkan terdakwa II masih menunggu diatas sepeda motor dan setelah kami mendapatkan kunci mobil tersebut kemudian mendatangi mobil yang didalamnya berisi sabu-sabu tersebut yang parkir di parkiran Duta Mall Lantai I Duta Mall yang beralamat di Jalan A Yani No. 98 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, selanjutnya kami memarkir sepeda motornya di Parkiran Rumah Sakit Ulin selanjuttnya para terdakwa berjalan kaki menuju parkiran Duta Mall dan waktu itu kami menemukan 1 (satu) unit mobil Honda City warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

abu-abu dengan nomor polisi DA 1780 TBF sebagaimana yang diarahkan oleh sdr. Rico tersebut dan pada saat kami berada didalam mobil kemudian mencari karcis parkir yang berada didashbord mobil dengan maksud untuk membawa mobil tersebut keluar dari parkirakan Duta Mall, namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel melakukan penangkapan terhadap kami serta menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11.318, 14 gram (berat bersih 11.138, 14 gram) yang terletak didalam bagasi bagian belakang mobil, *selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun kami tidak memilikinya sehingga kami beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.*

- *Bahwa terdakwa pemilik sabu-sabu tersebut adalah sdr. Rico.*
- *Bahwa terdakwa hanya diperintahkan untuk mengambil paketan sabu di* parkirakan Duta Mall.
- *Bahwa terdakwa tidak ada memiliki memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.*
- *Bahwa terdakwa menyatakan sangat menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.*
- *Bahwa barang bukti dibenarkan oleh terdakwa.*

II. *Terdakwa II. Zulkifli Wildani als Wildan Bin H. Muhammad Idris Adan :*

- *Bahwa terdakwa Bersama dengan terdakwa I. telah ditangkap petugas Dit. Resnarkoba Polda Kalsel karena tertangkap mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu pada hari* Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di parkiran Duta Mall Lantai I Duta Mall yang beralamat di Jalan A Yani No. 98 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- *Bahwa barang bukti sabu-sabu yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa I. yaitu sebanyak* 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11.318, 14 gram (berat bersih 11.138, 14 gram).
- *Bahwa sebelum kejadian saat* terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Jalan Tanjung Rema Darat Gang Sampurna I No. 74 Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, yang mana waktu itu datang terdakwa I. mengajak terdakwa untuk sama-sama mengambil sabu-sabu di Banjarmasin dan waktu itu terdakwa menyetujuinya dan saat itu kami sebelumnya sama-sama menggunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau mengkonsumsi sabu-sabu dirumah terdakwa, kemudian kami sama-sama berangkat ke Banjarmasin dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 18.00 Wita kami sampai di Banjarmasin tepatnya didepan Halte Bis Jalan A. Yani Km.2 Banjarmasin dan setelah itu terdakwa I. dihubungi oleh sdr. Rico dengan maksud menyuruh terdakwa I. untuk mengambil kunci mobil didalam pot bunga dihalaman Kantor BCA di Jalan A. Yani Km. 2 Banjarmasin dan setelah itu kami mendatangi ketempat dimaksud dan sesampai ditempat tersebut terdakwa I. yang mengambil kunci tersebut sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor dan setelah kami mendapatkan kunci mobil tersebut kemudian mendatangi mobil yang didalamnya berisi sabu-sabu tersebut yang parkir di parkiran Duta Mall Lantai I Duta Mall yang beralamat di Jalan A Yani No. 98 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, selanjutnya kami memarkir sepeda motornya di Parkiran Rumah Sakit Ulin selanjuttnya kami berjalan kaki menuju parkiran Duta Mall dan waktu itu kami menemukan 1 (satu) unit mobil Honda City warna abu-abu dengan nomor polisi DA 1780 TBF sebagaimana yang diarahkan oleh sdr. Rico tersebut dan pada saat kami berada didalam mobil kemudian mencari karcis parkir yang berada didashbord mobil dengan maksud untuk membawa mobil tersebut keluar dari parkirakan Duta Mall, namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel melakukan penangkapan terhadap kami serta menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11.318, 14 gram (berat bersih 11.138, 14 gram) yang terletak didalam bagasi bagian belakang mobil, *selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun* kami *tidak memilikinya sehingga* kami *beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.*

- *Bahwa terdakwa pemilik sabu-sabu tersebut adalah sdr. Rico.*
- *Bahwa terdakwa hanya diperintahkan untuk mengambil paketan sabu di* parkirakan Duta Mall.
- *Bahwa terdakwa tidak ada memiliki memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.*
- *Bahwa terdakwa menyatakan sangat menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.*
- *Bahwa barang bukti dibenarkan oleh terdakwa.*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11.318, 14 gram (berat bersih 11.138, 14 gram)
2. 20 (dua puluh) lembar plastik warna hitam
3. 10 (sepuluh) lembar plastik Chinese Tes merk Cing Shan warna hijau
4. 1 (satu) buah tas motif kotak-kotak warna coklat
5. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0878-3061-1730
6. 1 (satu) buah HP merk J 5 warna putih dengna nomor simcard 0812-5488-8528
7. 1 (satu) unit mobil merk Honda City SKB Nomor Polisi DA 1780 TBF warna abu-abu muda Metalik
8. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda City SKB Nomor Polisi DA 1780 TBF warna abu-abu muda Metalik
9. 1 (satu) buah Buku BPKB mobil merk Honda City SKB Nomor Polisi DA 1780 TBF warna abu-abu muda Metalik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- *Bahwa para terdakwa ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda Kal-Sel diantaranya saksi Sandy Faturrahman dan saksi Fachrusy Syakirin karena bersepakat mengambil sabu-sabu* pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di parkiran Duta Mall Lantai I Duta Mall yang beralamat di Jalan A Yani No. 98 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan akan mengantarkannya kepada sdr. Rico di daerah Martapura.
- *Bahwa kejadiannya berawal* pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita ketika terdakwa I sedang berada dirumahnya di Antasan Senor Ilir Rt. 005 Rw. 003 No. 14 Kelurahan Antasan Senor Ilir Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar, kemudian dihubungi oleh sdr. Rico dengan maksud untuk menawarkan pekerjaan untuk mengambil sabu-sabu di Banjarmasin dan waktu itu sdr. Rico mengatakan kepada terdakwa I bahwa sdr. Rico juga memerlukan sopir atau pengemudi mobil karena sdr. Rico tidak bisa mengemudikan mobil dan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa I. mendatangi rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa II. di Jalan Tanjung Rema Darat Gang Sampurna I No. 74 Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, yang mana waktu itu terdakwa I. mengajak terdakwa II. untuk sama-sama mengambil sabu-sabu di Banjarmasin dan waktu itu terdakwa II. menyetujuinya dan saat itu para terdakwa sebelumnya sama-sama menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu dirumah terdakwa II, kemudian para terdakwa sama-sama berangkat ke Banjarmasin dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 18.00 Wita para terdakwa sampai di Banjarmasin tepatnya didepan Halte Bis Jalan A. Yani Km.2 Banjarmasin dan setelah itu terdakwa I. dihubungi oleh sdr. Rico dengan maksud menyuruh terdakwa I. untuk mengambil kunci mobil didalam pot bunga dihalaman Kantor BCA di Jalan A. Yani Km. 2 Banjarmasin dan setelah itu para terdakwa I. mendatangi ketempat dimaksud dan sesampai ditempat tersebut terdakwa yang mengambil kunci tersebut sedangkan terdakwa II masih menunggu diatas sepeda motor dan setelah para terdakwa mendapatkan kunci mobil tersebut kemudian mendatangi mobil yang didalamnya berisi sabu-sabu tersebut yang parkir di parkiran Duta Mall Lantai I Duta Mall yang beralamat di Jalan A Yani No. 98 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, selanjutnya para terdakwa memarkir sepeda motornya di Parkiran Rumah Sakit Ulin selanjuttnya para terdakwa berjalan kaki menuju parkiran Duta Mall dan waktu itu para terdakwa menemukan 1 (satu) unit mobil Honda City warna abu-abu dengan nomor polisi DA 1780 TBF sebagaimana yang diarahkan oleh sdr. Rico tersebut dan pada saat para terdakwa berada didalam mobil kemudian mencari karcis parkir yang berada didashbord mobil dengan maksud untuk membawa mobil tersebut keluar dari parkirakan Duta Mall, namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11.318, 14 gram (berat bersih 11.138, 14 gram) yang terletak didalam bagasi bagian belakang mobil*, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun para terdakwa tidak memilikinya sehingga para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut ;*

- *Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Hasil* pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 00636/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I ;

- *Bahwa para terdakwa tanpa ijin bersepakat menerima narkotika jenis sabu-sabu.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang ;*
2. *Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika*
3. *Tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan para terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, bahwa para terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan para terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan para terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim para terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan para terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsure kesatu setiap orang terpenuhi terhadap diri para terdakwa menurut hukum.

Ad.2 Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita ketika terdakwa I sedang berada dirumahnya di Antasan Senor Ilir Rt. 005 Rw. 003 No. 14 Kelurahan Antasan Senor Ilir Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar, kemudian dihubungi oleh sdr. Rico dengan maksud untuk menawarkan pekerjaan untuk mengambil sabu-sabu di Banjarmasin dan waktu itu sdr. Rico mengatakan kepada terdakwa I bahwa sdr. Rico juga memerlukan sopir atau pengemudi mobil karena sdr. Rico tidak bisa mengemudikan mobil dan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa I. mendatangi rumah terdakwa II. di Jalan Tanjung Rema Darat Gang Sampurna I No. 74 Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, yang mana waktu itu terdakwa I. mengajak terdakwa II. untuk sama-sama mengambil sabu-sabu di Banjarmasin dan waktu itu terdakwa II. menyetujuinya dan saat itu para terdakwa sebelumnya sama-sama menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu dirumah terdakwa II, kemudian para terdakwa sama-sama berangkat ke Banjarmasin dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 18.00 Wita para terdakwa sampai di Banjarmasin tepatnya didepan Halte Bis Jalan A. Yani Km.2 Banjarmasin dan setelah itu terdakwa I. dihubungi oleh sdr. Rico dengan maksud menyuruh terdakwa I. untuk mengambil kunci mobil didalam pot bunga dihalaman Kantor BCA di Jalan A. Yani Km. 2 Banjarmasin dan setelah itu para terdakwa I. mendatangi ketempat dimaksud dan sesampai ditempat tersebut terdakwa yang mengambil kunci tersebut sedangkan terdakwa II masih menunggu diatas sepeda motor dan setelah para terdakwa mendapatkan kunci mobil tersebut kemudian mendatangi mobil yang didalamnya berisi sabu-sabu tersebut yang parkir di parkiran Duta Mall Lantai I Duta Mall yang beralamat di Jalan A Yani No. 98 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, selanjutnya para terdakwa memarkir sepeda motornya di Parkiran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rumah Sakit Ulin selanjuttnya para terdakwa berjalan kaki menuju parkiran Duta Mall dan waktu itu para terdakwa menemukan 1 (satu) unit mobil Honda City warna abu-abu dengan nomor polisi DA 1780 TBF sebagaimana yang diarahkan oleh sdr. Rico tersebut dan pada saat para terdakwa berada didalam mobil kemudian mencari karcis parkir yang berada didashbord mobil dengan maksud untuk membawa mobil tersebut keluar dari parkirakan Duta Mall, namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11.318, 14 gram (berat bersih 11.138, 14 gram) yang terletak didalam bagasi bagian belakang mobil, *selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun para terdakwa tidak memilikinya sehingga para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut, berdasarkan fakta hukum tersebut, maka "unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika" dinyatakan sudah terpenuhi*

Ad.3 Unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa pada saat diamankkan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel para terdakwa sedang bersepakat mengambil dan akan mengantarkan sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11.318, 14 gram (berat bersih 11.138, 14 gram) didalam bagasi bagian belakang mobil yang parkir di parkiran Duta Mall Lantai I Duta Mall yang beralamat di Jalan A Yani No. 98 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, *maka berdasarkan fakta hukum tersebut, maka " unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Menurut Majelis Hakim, semua unsure yang terkandung dalam dakwaan Primair Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11.318, 14 gram (berat bersih 11.138, 14 gram), 20 (dua puluh) lembar plastik warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik Chinese Tes merk Cing Shan warna hijau, 1 (satu) buah tas motif kotak-kotak warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0878-3061-1730, 1 (satu) buah HP merk J 5 warna putih dengna nomor simcard 0812-5488-8528 *yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diirampas untuk dimusnahkan.*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda City SKB Nomor Polisi DA 1780 TBF warna abu-abu muda Metalik, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda City SKB Nomor Polisi DA 1780 TBF warna abu-abu muda Metalik, 1 (satu) buah Buku BPKB mobil merk Honda City SKB Nomor Polisi DA 1780 TBF warna abu-abu muda Metalik *yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diirampas untuk Negara.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- *Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika di masyarakat*

Keadaan yang meringankan:

- *Para Terdakwa belum pernah dihukum*
- *Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya*
- *Para terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. *Menyatakan terdakwa I. Saufani Als Fan Als Ofan Bin Joni Jarkoni dan terdakwa II. Zulkifli Wildani als Wildan Bin H. Muhammad Idris Adan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;*
2. *Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;*
3. *Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;*
4. *Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;*
5. *Memerintahkan barang bukti berupa :*
   - 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11.318, 14 gram (berat bersih 11.138, 14 gram)
   - 20 (dua puluh) lembar plastik warna hitam
   - 10 (sepuluh) lembar plastik Chinese Tes merk Cing Shan warna hijau
   - 1 (satu) buah tas motif kotak-kotak warna coklat
   - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0878-3061-1730

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah HP merk J 5 warna putih dengna nomor simcard 0812-5488-8528

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk Honda City SKB Nomor Polisi DA 1780 TBF warna abu-abu muda Metalik
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda City SKB Nomor Polisi DA 1780 TBF warna abu-abu muda Metalik
- 1 (satu) buah Buku BPKB mobil merk Honda City SKB Nomor Polisi DA 1780 TBF warna abu-abu muda Metalik

Dirampas untuk Negara

6. *Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;*

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh kami Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vonny Triisaningsih, S.H., M.H., Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANDE NATHALINA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Hj. Ariyanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,	*Hakim Ketua,*
Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.	*Heru Kuntjoro, S.H., M.H.*
Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

YANDE NATHALINA, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)